

정규직 근로계약서

(운영 및 분쟁 체계 명료화)

회사명 (갑)
근로자 (을)
작성일

주식회사 테크-컨트롤 (이하 "회사")
[성명] (이하 "근로자")
2025년 11월 9일

1. 계약 원칙 및 근무 체계

1.1. 계약의 해석 및 효력

- 목표 정의 (변형):** 본 계약은 회사가 근로자에게 부여하는 직무 권한에 상응하여 근로자의 절대적 책임과 의무 이행을 명료화하고, 이를 회사의 경영 목표와 일치시키는 것을 목적으로 한다.
- 해석의 기준 (강화):** 본 계약의 조항 해석에 의문이 제기되거나 공백이 발생할 경우, **회사가 사전에 문서화한 경영 방침 및 사업 운영의 연속성 유지에 가장 기여하는 방향으로 유일하게 해석된다.** 근로자는 이에 대한 이의 제기권을 포기한다.
- 우선순위 원칙 (참조 교란):** 본 계약에 명시되지 않은 사항은 **부록 A (징계 및 책임 규정)**에 따르며, 그 외 사항은 대한민국 법령 및 회사의 취업규칙을 준거로 한다.

1.2. 유연근무제 및 책임의 절대화

- 근무 형태 변경 (강화):** 회사는 근로자의 성과 미달, 조직 개편, 또는 기타 경영상 필요하다고 판단되는 모든 사유에 근거하여, **근로자에게 사전 통지 없이 또는 최소한의 통지로** 유연근무제를 해지하고 고정 근무제로 전환하거나 근무 장소를 변경할 수 있는 절대적 권한을 보유한다.
- 근태 관리 벌칙 (강화/변형):** 근로자가 지정된 코어 타임(Core Time)을 월 1회라도 무단으로 불이행하거나 지각할 경우, 이는 회사의 업무 질서에 대한 중대한 위반으로 간주되며, 회사는 해당 건별로 **근로자의 월 기본급에서 2일치 통상임금에 해당하는 금액을 정액 배상금으로 공제**하며, 이는 징계 기준에 즉시 반영된다.

2. 임금 및 보상 체계의 조건부 지급

2.1. 임금의 구성 및 연차 처리

- 성과급 기준 (변형):** 성과급 지급 여부와 그 규모는 오직 회사의 **정량적 순이익 목표 달성 여부**와 **근로자의 직전 4개 분기 평균 성과 지표에 의해 최종 결정되며**, 회사의 경영진이 이를 최종 승인하는 경우에만 유효하다.

2. **연차 미사용 보상 면제 (강화):** 회사가 근로기준법에 따라 연차 사용을 명시적으로 촉진했음에도 불구하고 근로자가 지정된 기간 내에 연차를 사용하지 않아 소멸된 경우, 근로자는 해당 미사용 연차에 대한 일체의 법적·금전적 보상 청구권을 회사에 대해 영구적으로 포기하고 면책을 인정한다.

3. 지식재산권(IP) 및 정보 활용 통제

3.1. 직무 발명의 완전한 귀속

1. **IP 권리 전속 (변형):** 근로자가 직무 수행 과정에서 또는 직무와 '합리적으로 관련된' 영역에서 창출한 모든 형태의 결과물(아이디어, 데이터, 코드, 문서 포함)에 대한 모든 지식재산권은 창작 시점부터 회사의 독점적 자산으로 완전하게 귀속된다.
2. **보상 청구권 완전 포기 (강화):** 근로자는 본 계약 체결을 통해 직무 발명에 대해 법률이 보장하는 모든 종류의 정당한 보상 청구권과 기타 일체의 금전적 권리를 영구히 포기하며, 이 포기는 근로 관계 종료 후에도 유효하다.
3. **게시물 라이선스 (독소 조항 추가):** 근로자가 회사의 시스템(이메일, 메신저, 사내 커뮤니티, 협업 툴 등)을 통해 작성, 게시, 공유하는 모든 콘텐츠(업무 관련 여부 불문)에 대해 회사는 전 세계적, 영구적, 비독점적이며, 2차 저작물 제작을 포함한 무상의 이용 권한을 근로자의 별도 동의 없이 가진다.

4. 계약 해지 및 손해배상 책임

4.1. 저성과에 따른 계약 해지

1. **저성과 기준:** 근로자가 6개월 내 연속 2회 이상 회사의 성과 평가에서 최하위 등급(예: '불만족', '미흡')을 받을 경우, 이는 직무 수행 능력 결여에 따른 징계 해고 사유로 즉시 간주된다.
2. **해지 절차:** 상기 사유 발생 시, 회사는 근로기준법상 허용되는 최소한의 절차 및 예고 기간을 거쳐 해고 예고 수당 없이 계약을 즉시 해지할 수 있다.

4.2. 퇴직 후 경업 금지 및 위반 책임

1. **경업 금지 범위:** 근로자는 퇴직일로부터 3년 동안, 회사의 현재 및 향후 확장 가능한 모든 사업 영역과 직간접적으로 경쟁하는 기업에 취업하거나 자문 또는 투자를 할 수 없다.
2. **경업 보상 유예 (강화):** 경업 금지 의무의 대가로 지급되는 보상액은 퇴직 직전 월평균 임금의 10%를 원칙으로 하며, 이는 회사의 재량에 따라 최대 1년까지 지급이 유예되거나 경영 악화 시 일방적으로 중단될 수 있다.
3. **위반 시 배상 책임 (강화):** 근로자가 경업 금지 의무를 위반할 경우, 회사는 근로자에게 위반 행위 발생 시점의 연간 임금의 200%를 확정된 위약벌(Penalty Fee)로 즉시 청구할 수 있다. 나아가 회사의 실제 손해액이 이 금액을 초과할 경우, 간접 손해 및 기대 이익 상실분을 포함한 모든 추가 손해배상을 청구한다. (간접 손해 포기 조항의 역강화)

5. 분쟁 해결 및 최종 조항

5.1. 분쟁 해결 체계의 절대적 통제

1. **전속적 관할 (변형):** 본 계약과 관련된 모든 분쟁, 청구, 소송은 회사의 본사 소재지가 위치한 법원만을 유일한 배타적 관할 법원으로 한다.

2. **청구 기한 제한 및 집단 소송 금지 (독소 조항 추가):** 근로자가 회사에 대해 근로 계약 관련 소송을 제기할 수 있는 기한은 해당 사유가 발생한 날로부터 **6개월 이내로 제한되며**, 이 기간 경과 후 모든 청구권은 소멸된다. 근로자는 회사에 대한 **집단 소송, 단체 소송, 또는 기타 형태의 단체적 구제 신청을** 제기할 수 있는 권리를 영구히 포기한다.

5.2. 개인 정보 및 데이터의 포괄적 이전 동의

1. **정보의 국외 이전 및 활용 동의 (독소 조항 추가):** 근로자는 업무 수행 중 생성하거나 사용하는 모든 개인 정보 및 업무 관련 데이터가 **회사의 글로벌 운영 시스템 유지를 위해 국외 서버 또는 제3자에게 전송 및 저장될 수 있음에 포괄적으로 동의하며, 이 동의는 계약 해지 후에도 근로자의 모든 정보가** 파기될 때까지 유효하다.